

개선 요구

1. 제 목 : 학자금대부 ◆◆ 개선 필요

2. 관계기관 : ◇◇지원실

3. 내 용

가. 업무개요

□□○○○병원에서는 학자금대부 시행세칙에 따라 본인 및 대학생자녀 학자금 대부와 상환업무를 처리하고 있습니다.

나. 대부금 상환에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

학자금대부 시행세칙 제8조 대부의 제한 규정에서는 ♡♡에 대한 대부 미상환액이 퇴직급여금적립액의 50% 초과하는 경우 대부대상에서 제외되며, 초과액에 대하여 보증보험증권을 제출하여야 대부가 가능하다고 정하고 있으며, 제6조에서는 상환방법, 제14조에서는 대부금 회수에 대하여 정하고 있습니다.

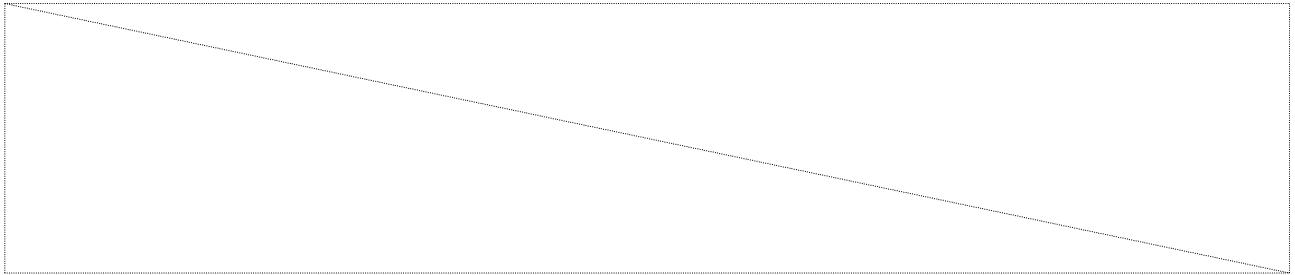
또한 확정기여형 퇴직연금 규약 제14조제1항에서는 수급권자가 급여를 청구한 경우 사용자는 수급권을 확인하고 그 내용을 지체없이 운용◆◆기관에 통지하여야 한다고 규정하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

학자금 대부 시행세칙 상에는 대부 이후 퇴직금을 중도인출 하거나, 임금피크제 대상에 해당되어 퇴직연금 제도 전환, 기 제출된 보증보험증권의 보증기간 만료 등 대부금에 대한 담보가치에 손실이 발생하는 경우의 상환보증 방법에 대해서는 규정이 없어 지침의 보완이 필요할 것으로 판단됩니다.

◁◁부에서는 퇴직금을 중도인출 받는 경우에는 대부금을 상환하도록 하고, 임금피크제 대상자에 대한 퇴직연금 제도 전환 시에는 ◁◁◆◆부의 안내 공문에

따라 대부액을 상환하거나 보증보험증권을 추가로 제출하도록 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 임금피크제에 해당되어 확정기여형 퇴직연금으로 전환하는 경우 실제 퇴직금을 수령하지 않은 상태에서 대부금을 상환하여야 하며, 사례의 A 직원의 경우 \$\$만원 상당의 대부금을 상환하지 못하고 보증보험료(약120만원 상당)를 부담하고 보증증권을 제출하였습니다.



확정기여형 퇴직연금에서 퇴직금을 지급받으려면 퇴직연금 규약에 따라 회사에서 퇴직연금사로 통지를 하도록 하고 있어 직원이 퇴직금을 지급받는 시기를 확인할 수 있으므로 퇴직연금 전환을 사유로 학자금 상환을 강요할 이유는 없는 것으로 판단됩니다.

또한 해당 직원의 경우 정년퇴직 시점에 대부금잔액이 \$\$만원 남을 것으로 예상되어 정년퇴직까지 상환이 완료되도록 방안을 강구할 필요가 있습니다.

다. 상환 시작 시기에 관한 사항

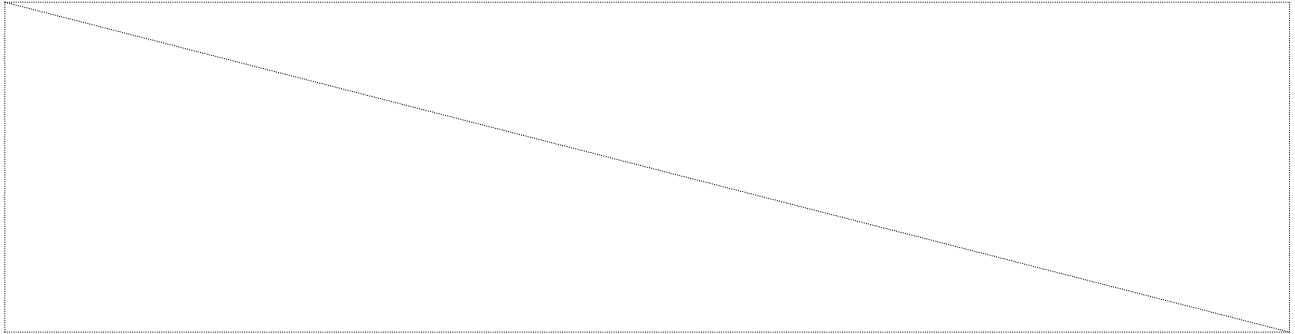
1) 관계법령 및 판단기준

학자금대부 시행세칙 제6조제2항에서는 졸업(수료)·중퇴한 월의 익월부터 대부금 총액을 4년 분할상환 하되, 원금을 균분하여 매월별 급여에서 원천 공제한다고 규정하고 있으며, 제9조에서는 학자금을 대부받은 임직원의 경우 취학사항에 변동이 발생될 경우 관련 증빙을 즉시 제출하도록 하고 있으며, 매년 3월과 9월에는 졸업(수료) 또는 재학증명서를 제출하도록 규정하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

학자금대부액을 ◆◆하는 <<부에서는 매년 상·하반기 관련서류를 제출받

아 졸업여부를 확인하고 상환시작 여부를 결정하고 있으나, 대학원의 경우 수료 여부는 재학증명서 제출 시 확인이 되지 않으며, 논문 등을 사유로 추가 학기를 등록하면서 재학증명서 제출하고 대부를 받는 사례도 있어 수료 시 대부금 상환은 이루어지지 않고 있습니다.



또한 학위 취득을 위해 추가 학기를 재학 중이었으나 졸업(학위 취득)을 하지 못하는 경우 지침에 따르면 수료 기준을 적용하여 상환액을 소급적용하여야 하지만, 실제로는 졸업 여부와 상관없이 재학증명서를 제출하지 않는 시점부터 졸업한 것으로 보고 상환처리 하고 있어 상환 시작 시기에 대한 명확한 기준이 필요합니다.

라. 휴직 중 상환에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

학자금대부 시행세칙 제6조제2항에서는 졸업(수료)·중퇴한 월의 익월부터 대부금 총액을 4년 분할상환 하되, 원금을 균분하여 매월별 급여에서 원천 공제한 다고 규정하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나 직원이 상환 중에 육아휴직 등으로 급여가 지급되지 않는 경우 <<부에서는 매월 상환하여야 할 대부금을 병원 계좌로 입금하도록 하여 상환처리 하고 있습니다.

이는 임직원의 복지증진과 생활안정에 기여토록 한다는 학자금대부 시행세칙의 목적에 반하는 것으로 육아휴직 등으로 급여를 지급받지 못하는 경우에는

상환을 유예할 수 있도록 규정을 마련할 필요가 있습니다.

마. 대부 횡수에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

학자금대부 시행세칙 제8조 대부의 제한 규정에서는 4년제 이하 대학은 8회, 6년제 대학은 12회, 대학원은 5회로 대부횡수를 제한하고 있으며, 동 규정 제6조와, 제8조에서는 졸업, 중퇴 시 대부액을 상환하도록 하고, 동일학교 동일 학기에 대하여 대부를 제한하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

□□○○병원에서는 자녀의 대학교학자금을 5회(직원부부 각 2,3회) 대부하고 졸업 후 대부금을 상환하던 중 재입학한 다른 대학에 대한 학자금을 추가로 4회 대부받아 대부횡수 제한 규정만 보면 위반한 것으로 보이지만, 학교가 바뀔 경우 재학 학기는 8개가 넘을 수밖에 없고, 졸업 또는 중퇴한 학교의 학자금을 상환하면 추가로 동일학기의 학자금을 대부를 할 수 있도록 하고 있어 두 기준이 상충하고 있습니다. 학자금 대부횡수 초과 여부 판단 기준을 명확히 할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견 :

노사협력부에서는 감사결과를 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆이사는

- (나)~(마)항과 관련하여, 학자금 대부횡수 및 상환 관련 지침의 기준을 명확히 하고, 휴·퇴직 시의 상환 기준을 검토하여 지침을 개선하시기 바랍니다.(개선)